

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 615/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพูน ทรัพย์ (1972

โจทก์

นาย ประยูร จาน ทอง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เข้าซื้อรถยนต์พิพาททั้ง 8 คัน จากบริษัท.แล้วจำเลยเข้าซื้อรถยนต์พิพาททั้ง 8 คัน จากโจทก์ แม้ในขณะที่โจทก์จำเลยทำสัญญาเข้าซื้อ โจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันที่ให้เข้าซื้อก็ตาม แต่บริษัท ท. ยินยอมให้โจทก์นำรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันออกให้ผู้อื่นเข้าซื้อช่วงได้ และโจทก์สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาททั้ง 8 คัน ให้แก่จำเลยได้ หากจำเลยชำระเงินค่าเข้าซื้อครบตามสัญญา จำเลยสมควรใจเข้าทำสัญญาโดยมิได้โต้แย้งในเรื่องนี้แต่อย่างใด จำเลยจึงต้องผูกพันตามสัญญาเข้าซื้อ จะอ้างว่าขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่ให้เข้าซื้อ จึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้เข้าซื้อรถยนต์จากโจทก์ไปรวม 8 คัน โดยตกลงผ่อนชำระเป็นงวด จำเลยได้รับรถยนต์ทั้ง 8 คัน ไปจากโจทก์แล้วตั้งแต่วันที่...วันทำสัญญาเข้าซื้อแต่ละฉบับ ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อรถยนต์ทั้ง 8 คัน ให้แก่โจทก์ตามสัญญาโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้จำเลยส่งมอบรถยนต์

ทั้ง 8 คั่นคืนโจทก์หลายครั้งแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์เสียหายขอให้จำเลย  
ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นเงิน 4,346,666 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 40,000  
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบรถยนต์ทั้ง 8 คั่น คืนแก่โจทก์ในสภาพ  
เรียบร้อยใช้การได้ดี ให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ทั้ง 8 คั่น คืนแก่โจทก์ในสภาพ  
เรียบร้อย ใช้การได้ดีหากจำเลยไม่คืนหรือคืนไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยรับ  
ผิดใช้ราคาแก่โจทก์เป็นเงิน 1,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง  
ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามฟ้อง  
ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ จำเลยไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ตามฟ้องทั้ง 8  
คั่น จำเลยมิได้ผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าว โจทก์ไม่เคยบอกเลิกสัญญาใด ๆ กับ  
จำเลย ค่าเสียหายตามฟ้องไม่มีและถ้าจะมีก็ไม่เกินคั่นละ 1,000 บาทต่อเดือน ขอให้  
โจทก์ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ทั้ง 7 คั่น ให้แก่จำเลย ถ้าไม่อาจดำเนินการได้  
ให้คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิมและให้โจทก์ชดใช้ราคารถยนต์คั่นละ 250,000 บาท รวม 7  
คั่น เป็นเงิน 1,750,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวัน  
ฟ้องแย้งจนกว่าโจทก์จะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน  
1,507,100 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาทต่อรถยนต์แต่ละคั่น นับ  
ตั้งแต่วันฟ้องและให้จำเลยส่งมอบรถยนต์พิพาท 7 คั่นแรกตามฟ้องคืนแก่โจทก์ใน  
สภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากไม่คืนให้จำเลยรับผิดชอบชดใช้ราคารถยนต์พิพาททั้ง 7  
คั่น แก่โจทก์ เฉพาะรถยนต์คั่นหมายเลขคัสซี เค.เอ็ม. 310-26519 จำนวน  
150,000 บาท รถยนต์นอกนั้นอีก 6 คั่น ราคาคั่นละ 250,000 บาท รวม 7 คั่น เป็น

เงิน 1,650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าจะส่งมอบคืนหรือชำระค่า

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้เข้าซื้อรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันมาจากบริษัทไทยอีโนมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดยบริษัทไทยอีโนมอเตอร์เซลส์ จำกัด ยินยอมให้โจทก์ให้ผู้อื่นเข้าซื้อช่วงได้ โจทก์จึงนำรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันให้จำเลยเข้าซื้อตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.9 และต่อมาโจทก์ได้ชำระค่าเข้าซื้อรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันครบถ้วนแล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ขณะโจทก์ให้จำเลยเข้าซื้อรถยนต์พิพาททั้ง 8 คัน โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีอำนาจให้เข้าซื้อได้ สัญญาเข้าซื้อตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.9 เป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าแม้ในขณะที่โจทก์จำเลยทำสัญญาเข้าซื้อต่อกัน โจทก์จะยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันที่ให้เข้าซื้อก็ตาม แต่บริษัทไทยอีโนมอเตอร์เซลส์ จำกัด ก็ได้ยินยอมให้โจทก์นำรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันออกให้ผู้อื่นเข้าซื้อช่วงต่อได้ และโจทก์สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาททั้ง 8 คันให้แก่จำเลยได้ หากจำเลยชำระเงินค่าเข้าซื้อครบตามสัญญา จำเลยเองก็สมควรจะเข้าทำสัญญามีได้เกียจจนมาก่อนแต่อย่างใด เช่นนี้จำเลยจะกลับมาอ้างว่าขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เข้าซื้อไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราชญ์ ชพานนท์-อระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับปัญหาคดีนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4544/2533วินิจฉัยว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของให้เช่าจำเลยเอารถยนต์ซึ่งมิใช่ของตนมาให้โจทก์เช่าซื้อจึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว โจทก์ไม่อาจอ้างสัญญาเช่าซื้อนำมาฟ้องร้องบังคับจำเลยได้ โจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม คำพิพากษานี้ได้อธิบายหลัก มาตรา 572 ว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อเท่านั้น มีปัญหาว่า ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อเมื่อใด ถ้าในขณะที่ทำสัญญาผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น สัญญาเช่าซื้อนี้จะใช้บังคับได้หรือไม่ ในปัญหานี้มีแนววินิจฉัยของศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า หากว่าในขณะที่เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแต่ผู้ให้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของในอนาคต และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อได้ เมื่อผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ดังนั้นเมื่อผู้เช่าซื้อตกลงทำสัญญาและปฏิบัติต่อกันตามสัญญาแล้ว ก็จะมาอ้างในภายหลังว่าผู้ให้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ จึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2058/2520 แม้ขณะทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อก็ตาม แต่จำเลยได้ตกลงให้

โจทก์ซื้อทรัพย์สินนั้นมาให้จำเลยเช่าซื้อ เห็นได้ว่า การทำสัญญาเช่าซื้อนี้เป็นการทำไว้ล่วงหน้า โดยมีเจตนาให้มีผลบังคับกันในเมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้ขายทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อให้โจทก์แล้ว ทั้งเมื่อทำสัญญาแล้วโจทก์ก็ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว และจำเลยก็ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่บริษัทโจทก์อีกถึง 3 งวด ตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้จำเลยต้องผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยจะกลับมาอ้างว่าขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ จึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3718/2531 การให้เช่าซื้อเป็นธุรกิจหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในธุรกิจการค้าอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด แม้โจทก์จะไม่มีสินค้าเป็นของตนเองก็อาจนำเอาสินค้ามาให้ลูกค้าทำการเช่าซื้อได้ โดยทำสัญญาเช่าซื้อกันไว้ล่วงหน้าให้มีผลบังคับกันได้เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็มีใช้ว่าเมื่อไม่มีสินค้าของตนเองแล้วจะประกอบธุรกิจการค้าประเภทนี้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 331/2531 ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ขณะจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทกับโจทก์นั้น กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าวย่อมเป็นของบริษัทส.อยู่โจทก์จึงไม่มีสิทธินำรถยนต์นั้นให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อได้นั้น เห็นว่าเมื่อบริษัทส.ได้รับชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2524กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทจึงตกเป็นของจำเลยที่ 1 ในวันนั้นแต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 เสนอขายรถยนต์คันพิพาทไว้ต่อโจทก์ล่วงหน้าก่อนแล้วในราคา 70,000 บาท โจทก์ตกลงในราคานี้แล้ว เมื่อกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทตกมาเป็นของจำเลยที่ 1 แล้วการซื้อขายรถยนต์ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์จึงมีผลตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ย่อมตกมาเป็นของโจทก์ อีกทั้งโจทก์ก็ได้ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์คันพิพาทต่อจำเลยที่ 1 จำนวน 70,000 บาทแล้ว โดยชำระแทนจำเลยที่ 1 ต่อบริษัทส.เป็นเงิน 62,446 บาท และชำระแก่จำเลยที่ 1 โดยตรงอีก 3,554 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท เท่ากับจำเลยที่ 1 ได้รับชำระราคารถยนต์คันพิพาทจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว แม้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2524 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์ โจทก์จะยังมีได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันพิพาทที่ให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อก็ตาม ย่อมเป็นที่เห็นได้

ว่าการทำสัญญาเช่าซื้อเป็นการทำไว้ล่วงหน้า โดยเจตนาให้มีผลบังคับกันเมื่อโจทก์ได้  
มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทนั้นแล้ว ต่อมาโจทก์ก็ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คัน  
พิพาทอีกทั้งจำเลยที่ 1 ก็ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ 1 งวดแล้ว จึงต้องผูกพันตาม  
สัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันพิพาท  
ที่เช่าซื้อและไม่มีสิทธินำรถยนต์คันพิพาทให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อหาได้ไม่ และสำหรับ  
แนววินิจฉัยของศาลฎีกาที่วินิจฉัยได้ตรงกับคดีนี้ คือคำพิพากษา ศาลฎีกาที่  
483/2534 วินิจฉัยว่า โจทก์เช่าซื้อรถยนต์พิพาทมาจาก ท. แล้วจำเลยที่ 1 เช่าซื้อ  
รถยนต์พิพาทจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน แม้ขณะทำสัญญาเช่าซื้อ  
โจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทที่ให้เช่าซื้อ แต่ ท. ยอมให้โจทก์นำรถยนต์  
พิพาทออกให้ผู้อื่นเช่าซื้อได้ และโจทก์สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทให้แก่  
จำเลยที่ 1 ได้ หากจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา จำเลยที่ 1 ต้อง  
ผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อจะอ้างว่าขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ  
จึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่ พิเศษฐ์วังสานุตร